

0003660-69.2016.8.26.0445

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... praticou e foi condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas, delito este equiparado a hediondo (Processo nº 0000541-35.2017.8.26.0520 ou 0004058-16.2016.8.26.0445 - fls. 1.135/1.137). Não bastasse, em que pese tenha sido pessoalmente intimado (fls. 1.115), conhecendo a data de seu julgamento por delito extremamente grave, não compareceu à sessão plenária e ainda obstou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003660-69.2016.8.26.0445 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003660-69.2016.8.26.0445

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 50/2016 - 3º

Distrito Policial de Pindamonhangaba, 819/2016 - DEL.POL.PLANTÃO PINDA, 854/2016 -

DEL.POL.PLANTÃO PINDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Isaías Teixeira Ramos e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

SEBASTIÃO RUDNEI CUSTÓDIO FONSECA, vulgo "Tião", ISAÍAS TEIXEIRA RAMOS, vulgo "Peixão" e "Peixe", ERMISON MOREIRA BARBOSA, vulgo "Erminho", e MIQUEIAS BASTOS TAVARES, vulgo "Keia" e "Queia", foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c.c. o artigo 29, caput, todos do Código Penal, observadas as disposições da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01/03), no dia 13 de abril de 2016, durante a madrugada, na Av. João Francisco da Silva, bairro Feital, neste município e Comarca, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, mataram, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, Alessandro Vieira de Souza, também conhecido como "Secão", "Cecão" e "Só por hoje", provocando neste os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico. Segundo o apurado, SEBASTIÃO RUDNEI ("TIÃO"), ISAÍAS ("Peixão", "Peixe"), ERMISON ("Erminho") e MIQUEIAS ("Keia", "Queia"), ajustados para matar Alessandro, cercaram-no quando este estava sozinho e passaram a agredi-lo fisicamente, nele desferindo violentos

socos, chutes e outros golpes com pedaços de pau, deixando-o inconsciente e mortalmente ferido. Em razão dessas agressões, Alessandro sofreu os ferimentos descritos em laudo necroscópico, que lhe causaram a morte. Aduziu o Parquet que os acusados mataram Alessandro com emprego de meio cruel, pois agrediram fisicamente a vítima com violentos socos, chutes e outros golpes, causando a ele intenso e desnecessário sofrimento. Sustentou, ainda, que os acusados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que agiram em superioridade numérica e de forças, dificultando que ela se defendesse.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: portaria (fls. 08/09), boletins de ocorrência (fls. 10/12, fls. 13/14 e fls. 195/196), cópia de receituário da vítima (fls. 17), certidão de óbito da vítima (fls. 18), relatório de denúncia (fls. 24), auto de exibição e apreensão (fls. 32), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 34/37), laudo de exame pericial necroscópico (fls. 26/28, fls. 43/45 e fls. 209/213), cópias dos documentos referentes ao atendimento médico da vítima no Pronto Socorro e na Santa Casa (fls. 60/140, 141/184, fls. 185/186, fls. 187/194 e fls. 198/205), relatório de investigação policial (fls. 426) e laudo de exame pericial de local (fls. 420/424 e fls. 518/522).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2017, tendo sido indeferida a custódia cautelar de SEBASTIÃO, ISAÍAS e ERMISON (fls. 380/381).

Citação de SEBASTIÃO às fls. 396, de ERMISON às fls. 403 e ISAÍAS às fls. 406.

As respostas à acusação foram apresentadas às fls. 409/411 (SEBASTIÃO) e às fls. 414/415 (ISAÍAS e ERMISON).

Cumprimento de diligências pela autoridade policial às fls. 416/445.

Houve aditamento da denúncia para inclusão do corréu MIQUEIAS às fls. 474/475.

Às fls. 527, foi recebido o aditamento à denúncia em 15 de junho de 2018, determinando-se, ainda, a citação dos acusados e intimação dos Defensores para complementação das respostas.

Resposta à acusação de ERMISON às fls. 565/567.

Às fls. 579, foi citado o corréu MIQUEIAS.

Reposta à acusação de MIQUEIAS às fls. 583.

Às fls. 675/676, foi decretada a prisão preventiva do corréu ERMISON.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 725 e fls. 755/756).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a pronúncia dos réus, nos termos da denúncia e aditamento (fls. 762/765).

A Defesa de ERMISON pugnou pela impronúncia do acusado e revogação da prisão preventiva (fls. 775/778).

Manifestação ministerial às fls. 781 quanto à reanálise da prisão preventiva do corréu ERMISON. Às fls. 783, foi mantida a prisão preventiva de ERMISON.

A Defesa do corréu ISAÍAS requereu o afastamento das qualificadoras (fls. 784/786).

Nova manifestação do Ministério Público quanto à reanálise da prisão preventiva de ERMISON (fls. 810/811). Manutenção da prisão preventiva de ERMISON às fls. 813.

A Defesa de MIQUEIAS postulou a desclassificação e também impronúncia (fls. 814/815).

Por fim, a Defesa de SEBASTIÃO pugnou pela desclassificação e também impronúncia (fls. 824/825).

Por sentença de fls. 831/836, todos os acusados foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Os recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados SEBASTIÃO (fls. 859/862 e fls. 868), ISAÍAS (fls. 864 e fls. 901/904), MIQUEIAS (fls. 870 e fls. 896/897) e ERMISON (fls. 874 e fls. 905/911) tiveram seu provimento negado junto ao E. TJSP (fls. 949/961).

O Ministério Público (fls. 1.028/1.029) e as Defesas técnicas dos réus MIQUEIAS (fls. 1.013), ERMISON (fls. 1.018/1.019), SEBASTIÃO (fls. 1.024) e ISAÍAS (fls. 1.041) manifestaram-se na fase do art. 422, do CPP.

Por decisão de fls. 1.046/1.048, foi designado julgamento pelo Tribunal do Júri e indeferida a oitiva da testemunha protegida em Plenário.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Nesta data, os senhores Membros do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade e a autoria delitivas no tocante ao acusado SEBASTIÃO. De igual forma, concluíram pela condenação de SEBASTIÃO e, por fim, referendaram a presença de duas qualificadoras. Dessa maneira, os Senhores Membros do Conselho de Sentença julgaram ter referido réu praticado o crime de homicídio qualificado por emprego de meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal).

Quanto a ERMISON, os senhores Membros do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade, porém afastaram a autoria delitiva em acolhimento à tese defensiva, impondo a absolvição e restando prejudicada a votação dos demais quesitos. Lado outro, em que pese os senhores Membros do Conselho de Sentença terem reconhecido a existência da materialidade e da autoria delitivas, afastaram a intenção de matar dos réus ISAÍAS e MIQUEIAS, restando prejudicada a votação dos demais quesitos. Por tal julgamento, o Egrégio Tribunal do Júri afastou a sua competência para apreciar a causa, passando-a para o Juiz Presidente, nos termos do artigo 492, §1º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Traçadas essas balizas pelo Conselho de Sentença, em relação ao réu SEBASTIÃO, incumbe ao Juiz Togado a fixação da pena.

Na primeira fase, atento aos critérios estabelecidos pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu não registra maus antecedentes propriamente ditos (fls. 1.051/1.054 e fls. 1.135/1.137) e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias e consequências do crime, entretanto, despontam negativamente, uma vez que envolveu, além de recurso que dificultou a defesa do ofendido, emprego de meio cruel, a acrescentar reprovabilidade à conduta, devendo uma das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença ser considerada nesta fase. Isso ponderado, fixo a pena-base acima do mínimo legal no patamar de 1/6, ou seja, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não concorrem agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual a reprimenda fica totalizada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, e no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu SEBASTIÃO deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos delineados no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, uma vez que a pena excede a quatro anos, o crime foi praticado mediante violência, evidenciando-se especialmente gravosas as circunstâncias do crime. Pelos mesmos motivos, deixa-se de aplicar a suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

Em relação aos réus ISAÍAS e MIQUEIAS, o veredito do Conselho de Sentença exige a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, dando-os por incursos no artigo 129, § 3º, do Código Penal.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva está consubstanciada nos seguintes documentos: portaria (fls. 08/09), boletins de ocorrência (fls. 10/12, fls. 13/14 e fls. 195/196), cópia de receituário da vítima (fls. 17), certidão de óbito da vítima (fls. 18), relatório de denúncia (fls. 24), auto de exibição e apreensão (fls. 32), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 34/37), laudo de exame pericial necroscópico (fls. 26/28, fls. 43/45 e fls. 209/213), cópias dos documentos referentes ao atendimento médico da vítima no Pronto Socorro e na Santa Casa (fls. 60/140, 141/184, fls. 185/186, fls. 187/194 e fls. 198/205), relatório de investigação policial (fls. 426) e laudo de exame pericial de local (fls. 420/424 e fls. 518/522).

A autoria é também inconteste.

O laudo de exame necroscópico (fls. 26/28) e outros elementos de registro de vestígios deste caso (fls. 60/140, 141/184, fls. 185/186, fls. 187/194 e fls.

198/205) estão a apontar, veementemente, que a vítima Alessandro foi "linchada" e agredida duramente por diversas pessoas até a morte.

Neste plenário, ao ser interrogado, os réus ISAIAS e MIQUEIAS admitiram que desferiram chutes contra a vítima, sem, contudo, possuírem a intenção de matá-la. As agressões praticadas por esses réus, paralelamente às confissões, foram confirmadas pela prova oral, em especial pelo depoimento da testemunha protegida na primeira fase do processo, quando apontou que ISAIAS estava entre os agressores. A testemunha Maria Aparecida Vieira igualmente apontou a participação de ISAIAS e MIQUEIAS nas agressões quando ouvida na primeira fase e também nesta data, durante a sessão de julgamento.

Idem em relação aos depoimentos dos policiais civis e da Sra. Delegada de Polícia, que trouxeram detalhes das investigações que levaram ao deslinde da autoria, considerando os relatos de todas as fases em que foram ouvidos.

Mesmo a testemunha arrolada pela Defesa para a Sessão de Julgamento, Debora Bastos Tavares, parente de ISAIAS e MIQUEIAS, asseverou que eles desferiram chutes contra a vítima.

Como se vê, não há dúvida de que ISAIAS e MIQUEIAS estavam dentre aqueles que agrediram fisicamente a vítima, tomando parte no espancamento que se seguiu até a causação da morte.

Logo, plenamente configurado o crime de lesão corporal seguida de morte praticado por esses réus ao agredir a vítima com chutes, quando ela já estava no chão sendo agredida por outras pessoas, cessando as agressões apenas em virtude de intervenção de familiares, não tendo sequer se preocupado em socorrer a vítima ou avisar as autoridades sobre o que estava acontecendo, de modo que a vítima continuou sendo agredida até a morte.

Lembre-se que se trata de crime preterdoloso, em que o propósito do agente é causar a lesão, mas, sem intenção, ocorre um resultado mais grave do que o pretendido, e que, nas circunstâncias, era naturalmente previsível. Ainda que tais acusados não quisessem o resultado fatal, fato é que contribuíram de maneira decisiva para o evento, como visto, mesmo que o resultado tenha se dado "a posteriori", o que confere nexo de causalidade do resultado à conduta delituosa.

Enfim, ISAIAS e MIQUEIAS devem ser responsabilizados pela prática do crime de lesão corporal com resultado morte, conforme previsão contida no artigo 129, § 3º, do Código Penal.

Decidida, pois, a tipificação da conduta, passo a aplicar-lhes a sanção merecida, de acordo com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, e no artigo 68, do Código Penal.

a) Réu ISAIAS TEIXEIRA RAMOS:

Na primeira fase, atento aos critérios estabelecidos pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu não registra maus antecedentes propriamente ditos (fls. 1.055/1.057 e fls. 1.131/1.132) e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias e consequências do crime, entretanto, despontam negativamente, uma vez que envolveu violentos socos, chutes e outros golpes contra a vítima, por longo período, capazes de gerar intenso e desnecessário sofrimento (laudo necroscópico - fls. 26/28), além de ter sido praticado em superioridade numérica e de forças, a acrescentar reprovabilidade à conduta. Isso ponderado, fixo a pena-base acima do mínimo legal no patamar de 1/4, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes e concorre a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), uma vez que o réu admitiu em juízo a autoria dos chutes. Assim, a pena é reduzida em 1/6, atingindo 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Não se configurou relevante valor moral ou social, porque o réu agrediu a vítima de forma covarde, em vantagem numérica e multiplicidade de golpes, sem sequer se assegurar antes daquilo que estava acontecendo e tampouco prestando socorro ou avisando as autoridades quando teve a oportunidade. Pelos mesmos motivos, inviável o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea e, do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 33, §§ 2º (b) e 3º, do Código Penal, levando-se

em consideração a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu ISAÍAS deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos delineados no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, uma vez que a pena excede a quatro anos, o crime foi praticado mediante violência, evidenciando-se especialmente gravosas as circunstâncias do crime. Pelos mesmos motivos, deixa-se de aplicar a suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

b) MIQUEIAS BASTOS TAVARES:

Na primeira fase, atento aos critérios estabelecidos pelo artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu não registra maus antecedentes propriamente ditos (fls. 1.133/1.134) e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias e consequências do crime, entretanto, despontam negativamente, uma vez que envolveu violentos socos, chutes e outros golpes contra a vítima, por longo período, capazes de gerar intenso e desnecessário sofrimento (laudo necroscópico - fls. 26/28), além de ter sido praticado em superioridade numérica e de forças, a acrescentar reprovabilidade à conduta. Isso ponderado, fixo a pena-base acima do mínimo legal no patamar de 1/4, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes e concorrem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal), uma vez que o réu admitiu em juízo a autoria dos chutes e era menor de vinte e um anos à época dos fatos. Assim, a pena é reduzida em 1/5, atingindo 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Não se configurou relevante valor moral ou social, porque o réu agrediu a vítima de forma covarde, em vantagem numérica e multiplicidade de golpes, sem sequer se assegurar antes daquilo que estava acontecendo e tampouco prestando socorro ou avisando as autoridades quando teve a oportunidade. Pelos mesmos motivos, inviável o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea e, do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 33, §§ 2º (b) e 3º, do Código Penal, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu MIQUEIAS também deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos delineados no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado mediante violência, evidenciando-se especialmente gravosas as circunstâncias do crime. Pelos mesmos motivos, deixa-se de aplicar a suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, o que faço para:

a) CONDENAR o réu SEBASTIÃO RUDNEI CUSTÓDIO FONSECA, qualificado nos autos, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, observadas as disposições da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos);

b) CONDENAR o réu ISAÍAS TEIXEIRA RAMOS, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 3º, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal;

c) CONDENAR o réu MIQUEIAS BASTOS TAVARES, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 3º, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal;

d) ABSOLVER o réu ERMISON MOREIRA BARBOSA, qualificado nos autos, das acusações; Nego ao condenado SEBASTIÃO o direito de recorrer em liberdade. Anoto que a condenação nesta data não apenas revela prova da existência do crime e de sua autoria, como exige a decretação da prisão preventiva como única forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Registre-se o fato de o réu ter cometido delito concretamente dos mais graves, de inegável repercussão social,

consistente em homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes, com afirmação por testemunha de que foi ele quem levantou a moto em companhia de terceira pessoa e jogou na cabeça da vítima. Há indicação objetiva, ainda, de propensão ao cometimento de crimes, na medida em que, posteriormente ao homicídio, praticou e foi condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas, delito este equiparado a hediondo (Processo nº 0000541-35.2017.8.26.0520 ou 0004058-16.2016.8.26.0445 – fls. 1.135/1.137). Não bastasse, em que pese tenha sido pessoalmente intimado (fls. 1.115), conhecendo a data de seu julgamento por delito extremamente grave, não compareceu à sessão plenária e ainda obsteu qualquer contato da Unidade Judicial com ele na presente data (fls. 1.123), dado concreto de inclinação à fuga, tanto mais diante da elevada pena ora amargurada, não se afigurando suficiente, por corolário, qualquer outra medida cautelar.

Nesses termos, DECRETO a prisão preventiva de SEBASTIÃO RUDNEI CUSTÓDIO FONSECA, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e, uma vez cumprido, guia provisória de execução.

De outro lado, concedo aos réus ISAÍAS e MIQUEIAS o direito de recorrerem em liberdade, visto que permaneceram soltos durante a instrução processual, não cometeram outros crimes e compareceram à sessão plenária nesta data, não se afigurando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que tange a ERMISON, diante da absolvição, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo o direito de recurso em liberdade; expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado.

Quanto ao veículo que remanesce apreendido (fls. 32), caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123, do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberado para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio (artigo 516, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de execução dos réus SEBASTIÃO, ISAÍAS e MIQUEIAS, encaminhando-a ao Juízo competente; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus SEBASTIÃO, ISAÍAS e MIQUEIAS para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição da República; 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação dos réus SEBASTIÃO, ISAÍAS e MIQUEIAS e absolvição do réu ERMISON; 4) Providencie-se o que mais se fizer necessário.

Condeno os réus SEBASTIÃO, ISAÍAS e MIQUEIAS a recolherem a taxa judiciária no valor equivalente a cem UFESPs, devendo eventual gratuidade ser avaliada quando da execução das penas. Sem custas em relação ao réu absolvido.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios aos defensores nomeados no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB para os atos até então praticados, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Publicada em plenário, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA